

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6646/2539

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ชีทก้า จำกัด

โจทก์

บริษัท เซาวันเสริมเรื่อยอชท์และ
เอฟ.อาร์.พี . (ประเทศไทย

จำเลย

จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 383

สัญญากู้เงินระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ร้อยละ 18 ต่อปี ตามสัญญาข้อ 2 อยู่แล้วส่วนการที่สัญญาข้อ 4 กำหนดให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในกรณีที่จำเลยที่ 1 ผิดนัดไว้ร้อยละ 21 ต่อปี ก็คือการที่จำเลยที่ 1 สัญญาให้เบี้ยปรับในฐานผิดสัญญากู้เงินในอัตราร้อยละ 3 ต่อปีซึ่งถ้าสูงเกินส่วนศาลมีอำนาจลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้แม้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ได้ให้การถึงและศาลชั้นต้นไม่ได้กำหนดปัญหาเรื่องนี้เป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ในคดีก็ตาม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เงินจากโจทก์เป็นเงิน 15,800,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ชำระเงินต้นคืนทุก 3 เดือน โดยผ่อนชำระเป็นงวดงวดละ 1,580,000 บาท และชำระดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน หากผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยงวดหนึ่งงวดใดถือว่าผิดนัดทั้งหมด และยอมให้คิดดอกเบี้ยอัตราร้อย

ละ 21 ต่อปี โดยมีจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ทำสัญญาค้ำประกันไว้แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรวม 5 แปลงเป็นประกันหนี้ดังกล่าว โจทก์ส่งมอบเงินกู้ให้แก่จำเลยที่ 1 หลายครั้งรวมเป็นเงิน 14,152,000 บาท หลังจากจำเลยที่ 1 รับเงินจากโจทก์ไปแล้วมิได้ผ่อนชำระเงินต้น ส่วนดอกเบี้ยเริ่มค้างชำระในเดือนมีนาคม 2535 โจทก์ทวงถามจำเลยทั้งสี่และบอกกล่าวบังคับจำนองแก่จำเลยที่ 1 แล้ว ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงิน 16,993,996.49 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปีของต้นเงิน 14,152,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระให้นำทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้จำเลยทั้งสี่รับผิดชอบใช้ส่วนที่ขาดจนครบ

จำเลยที่ 1 และที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 รับเงินกู้จากโจทก์ไม่ถึง 14,152,000 บาท เนื่องจากพนักงานของโจทก์สมคบกับบุคคลอื่นส่งมอบเงินกู้ให้แก่จำเลยที่ 1 ไม่ครบถ้วน จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบเต็มตามฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เบิกเงินกู้ไปจากโจทก์รวม 14,152,000 บาท ยังไม่ครบจำนวนเงินที่โจทก์อนุมัติให้กู้ โจทก์จึงยังไม่มีสิทธิเรียกเงินกู้ทั้งหมดคืนเพราะเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต จำเลยที่ 1 เบิกเงินกู้จากโจทก์จำนวนน้อยกว่าที่โจทก์ฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ร่วมกันชำระเงิน 14,152,352.44 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของเงินต้น 14,152,000 บาท นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่มิให้คิดดอกเบี้ยก่อนฟ้องเกินกว่าที่โจทก์ขอจำนวน 2,841,644.05 บาท หากจำเลยทั้งสี่ไม่ชำระให้ยึดทรัพย์สินจำนองได้แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 2793, 3044 ตำบลบางพลีอำเภอเสนาเมือง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และโฉนดเลขที่ 22681,13417, 13418 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร (เสนาน้อย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) พร้อมสิ่งปลูกสร้างขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสี่ขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้โจทก์จนครบ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์มีสิทธิเรียกให้จำเลยทั้งสี่ชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ของต้นเงิน 14,152,000 บาท นับแต่วันผิดนัดคือวันที่ 1 เมษายน 2535 หรือไม่ เห็นว่า สัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.19 มีข้อตกลงในการชำระดอกเบี้ยไว้ในสัญญา ข้อ 2 และข้อ 4 โดยข้อ 2 ระบุว่าผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยแก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี นับแต่วันทำสัญญาเป็นต้นไปโดยกำหนดส่งดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ทุกวันที่สิ้นเดือนและข้อ 4 ระบุว่าถ้าผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ย ผู้กู้ยอมให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมดและยอมให้โจทก์ฟ้องเรียกหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดคืนทันที และยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปีของเงินต้นที่ค้างชำระทั้งหมดไปจนกว่าโจทก์จะได้รับชำระหนี้ครบถ้วน จากข้อสัญญาทั้ง 2 ข้อดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สัญญากู้เงินระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมายเลข จ.19 นี้ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ร้อยละ 18 ต่อปีตามสัญญาข้อ 2 อยู่แล้วการที่สัญญาข้อ 4 กำหนดให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในกรณีที่จำเลยที่ 1 ผิดนัดไว้ว่า ให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปีนั้นก็คือการที่จำเลยที่ 1 สัญญาให้เบี้ยปรับในฐานะผิดสัญญาเงินแก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปีนั่นเอง ซึ่งเบี้ยปรับนี้ถ้าศาลเห็นว่าสูงเกินส่วน ศาลมีอำนาจลดลงเป็นจำนวนพอ

สมควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 วรรคหนึ่งเมื่อ
พิจารณาถึงทางได้เสียของโจทก์ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายแล้วเห็นว่า โจทก์
นำสืบเพียงว่า ขณะฟ้องคดีโจทก์เรียกดอกเบี้ยจากลูกค้าชั้นดีอัตราร้อยละ 12 ต่อปี
และเรียกดอกเบี้ยได้สูงสุดในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ตามประกาศของโจทก์เรื่องอัตรา
ดอกเบี้ยหรือส่วนลดที่เรียกจากลูกค้าเอกสารหมาย จ.42 แต่โจทก์มิได้นำสืบให้เห็น
ว่าการที่จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาไม่ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้แก่โจทก์นั้น ทำให้โจทก์
ได้รับความเสียหายอย่างไร จึงเห็นสมควรลดดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 1 จะต้องชำระเพิ่ม
ในกรณีผิดนัดจากอัตราร้อยละ 3 ต่อปีเป็นให้ชำระดอกเบี้ยเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ต่อ
ปีรวมเป็นดอกเบี้ยที่ต้องชำระร้อยละ 19 ต่อปี ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์กำหนด
ให้เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ข้อ
นี้ฟังขึ้นบางส่วนส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 มิได้ให้การเรื่องอัตรา
ดอกเบี้ยเมื่อผิดนัดชำระหนี้ไว้ จึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่าโจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 21 ต่อปี หรือไม่การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยกปัญหาดังกล่าวขึ้น
วินิจฉัยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า ศาลมีอำนาจในการยกตัวบทกฎหมายมา
ปรับแก้คดีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยกบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องการลดเบี้ย
ปรับมาใช้ปรับแก้คดีเป็นอำนาจของศาลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 383 เมื่อเห็นว่าเบี้ยปรับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควร
ก็ได้ แม้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ได้ให้การถึงและศาลชั้นต้นไม่ได้กำหนดปัญหาเรื่องนี้
เป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ในคดีก็ตาม ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ร่วมกันชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์ใน
อัตราร้อยละ 19 ต่อปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(มงคล สระภู่น-อิริราช มณีภาค-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำวินิจฉัยของศาลฎีกาในคำพิพากษานี้ที่เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 เท่ากับเป็นการยืนยันคำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ได้เคยวินิจฉัยไว้ก่อนหน้านี้ เช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1197/2504 และที่ 2379/2523 เป็นต้น คดีนี้ปัญหาเรื่องเบี้ยปรับสูงเกินส่วนหรือไม่ จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้ และแน่นอนว่าศาลชั้นต้นย่อมไม่กำหนดปัญหาเรื่องนี้เป็นประเด็นข้อพิพาทในคดี ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะถือได้ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 นี้เป็นข้อยกเว้นอีกข้อหนึ่งของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 และในคดีทุกคดีที่มีข้อสัญญากำหนดเบี้ยปรับกันไว้ ศาลมีอำนาจหยิบยกปัญหานี้ขึ้นวินิจฉัยเองได้เสมอ หรือแม้คู่ความเองก็น่าจะมีสิทธิยกปัญหาข้อนี้ขึ้นอุทธรณ์ฎีกาให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาวินิจฉัยให้ได้เสมอ ทั้งนี้จะรวมทั้งในคดีที่มีการพิจารณาไปฝ่ายเดียวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 205 สอนชัย สิริวิทยกุล